



**PUTUSAN**

**Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **Z. ARDIN. K bin KARIP (almarhum)**;  
Tempat Lahir : Ujung Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/1 Februari 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang  
Alas Maras, Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 30 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Z. ARDIN. K bin KARIP (almarhum) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Z. ARDIN. K bin KARIP (almarhum) selama 6 (enam) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur motif bunga warna merah;
  - 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif logo klub bola;
  - 1 (satu) buah bantal warna biru vertuliskan "Campak itu baha";
  - 1 (satu) buah bantal warna hijau bermotif bunga berikut sarungnya berwarna ungu bermotif lingkaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Tas tanggal 6 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Z. ARDIN. K bin KARIP (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat sebagai mata pencaharian, mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur motif bunga warna merah;
  - 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif logo klub bola;
  - 1 (satu) buah bantal warna biru vertuliskan "Campak itu baha";
  - 1 (satu) buah bantal warna hijau bermotif bunga berikut sarungnya berwarna ungu bermotif lingkaran;

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 317/PID.SUS/2025/PT BGL tanggal 18 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Tas, tanggal 6 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid.Sus/2025/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 8 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma pada tanggal 23 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 8 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan yang terbukti tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 tanggal 12 Agustus 2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tais, telah tepat menerapkan hukum terhadap fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - a. Bahwa Terdakwa yang memiliki dan mengelola sebuah warung di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Warung tersebut menjual minuman biasa dan minuman keras serta mempekerjakan sejumlah perempuan sebagai pelayan. Selain melayani tamu yang memesan minuman, para pelayan juga menemani tamu minum dan, atas kesepakatan bersama tanpa paksaan, bersedia melayani hubungan badan dengan tamu tertentu;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026



- b. Bahwa Terdakwa menyediakan beberapa kamar pondok di sekitar warung yang disewakan kepada tamu. Biaya sewa kamar ditentukan oleh Terdakwa, sedangkan tarif hubungan badan ditetapkan oleh para pelayan itu sendiri. Dari setiap layanan, Terdakwa memperoleh keuntungan melalui uang sewa kamar dan peningkatan penjualan minuman, sehingga kegiatan tersebut menjadi sumber penghasilan rutin bagi Terdakwa;
- c. Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2024 malam, aparat kepolisian dari Polres Seluma menggerebek pondok Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dua pasangan dewasa berlainan jenis yang sedang melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dengan mendapatkan keuntungan telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan Kedua;
  - Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 296 KUHP. Terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut telah diubah menjadi Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian untuk menjaga eksistensi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum maka penjatuhan pidana pada perkara *a quo* harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkini;
  - Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang meliputi perbuatannya, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;
- Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
- Mengingat Pasal 296 KUHP, Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SELUMA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 17 April 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Bayuardi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4132 K/Pid.Sus/2026